



Procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo pari o inferiore ad € 150.000,00 ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020, con aggiudicazione secondo il Criterio del Minor Prezzo (ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs n. 50/2016) per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido".

CUP: C87H21003340001

CIG: 88687926AE

Prot. n°, del

Ditta

SCHEMA LETTERA DI INVITO

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA

(ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020)

In esecuzione alla Determinazione a contrarre n° del del Responsabile del Settore, relativa all'approvazione dell'appalto per i lavori di "Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido", si invita codesta ditta a partecipare alla gara per la selezione di un'impresa con la quale negoziare, mediante valutazione d'offerta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n° 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 - Procedura negoziata - le suddette opere, con l'osservanza delle seguenti disposizioni da rispettare a pena d'esclusione.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell'amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Squillace – Piazza Municipio, n° 1 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. 0961/914020.

Settore competente dell'amministrazione aggiudicatrice:

Settore Lavori Pubblici - PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it

Responsabile del procedimento:

Ai sensi dell'art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso.

Finanziamento:

I lavori sono finanziati con i fondi di cui all'art.1, comma 29, legge 27 dicembre 2020, n.160, «bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», che

prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche:

- a) efficientamento energetico;
- b) sviluppo territoriale sostenibile;

giusto Decreto del Ministero dell'Interno in data 11 Novembre 2020.

Art. 1

Oggetto dell'Avviso d'appalto

Con il presente Bando di procedura negoziata il Comune di Squillace (CZ) rende noto che intende realizzare i lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*.

L'appalto si caratterizza e si sviluppa in un unico lotto funzionale.

Con l'avvenuta partecipazione si intendono pienamente conosciute ed accettate tutte le modalità di esecuzione, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla presente lettera di invito e dalla documentazione di gara.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e che la Stazione Appaltante può non procedere all'aggiudicazione senza che il concorrente possa vantare alcun diritto in merito, inoltre la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, differire, o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Art. 2

Importo posto a base di gara

L'importo dei lavori oggetto dell'appalto posto a base di gara e soggetto a ribasso è di € 78.545,16 oltre € 1.583,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per una spesa complessiva di **€ 80.128,63** (IVA esclusa al 10%).

Il pagamento dell'appalto avverrà a Stati di Avanzamento Lavori con cadenza pari a € 40.000,00 (€ quarantamila/00), al netto del ribasso d'asta.

Si precisa, però, che i suddetti pagamenti, da parte del Comune di Squillace, restano subordinati al formale trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno.

L'appaltatore, pertanto, dichiara di aver preso atto e di accettare che il pagamento delle lavorazioni in oggetto potrà essere effettuato solo successivamente al trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n° 160 e successivo Decreto del Ministero dell'Interno 11 Novembre 2020.

Art. 3

Luogo di esecuzione

Comune di Squillace: Squillace Capoluogo e lungomare Ulisse nel quartiere Lido.

Art. 4

Breve descrizione del servizio

L'appalto ha per oggetto la *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*, secondo le specifiche tecniche previste nel progetto esecutivo de quo.

I lavori in oggetto consistono prevalentemente nella sistemazione e messa in sicurezza della viabilità comunale, e secondariamente nella realizzazione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'illuminazione pubblica sono finalizzati all'ammodernamento dell'infrastruttura, alla razionalizzazione dei consumi energetici, al miglioramento del comfort visivo anche durante le ore notturne, attraverso l'impiego di tecnologie a LED ad alta efficienza ed affidabilità.

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria	Importo esclusi oneri €	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Lavori stradali	OG 3 oppure iscrizione C.C.I.A.	NO	49.751,70	63,342	Prevalente	Nei limiti fissati dall'art. 105 del

						D.Lgs. 50/2016 ovvero 40%
Pubblica Illuminazione	OG 10 oppure iscrizione C.C.I.A.	NO	28.793,46	36,658		Nei limiti fissati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ovvero 40%

Art. 5

Tempi di esecuzione

I lavori dovranno iniziare improrogabilmente, pena la perdita del finanziamento, entro il 15 settembre 2021. La ditta aggiudicataria dovrà ultimare i lavori entro e non oltre **65 (sessantacinque)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art. 6

Documentazione ed elaborati di gara

Si richiamano tutti gli elaborati del progetto esecutivo, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, così come approvati con la Delibera di Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, che fanno parte integrante della documentazione di gara.

Tutti i documenti potranno essere visionati presso il Comune di Squillace (CZ), piazza Municipio n° 1 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

È obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara la presa visione dei luoghi e degli elaborati progettuali.

Art. 7

Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

L'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Requisiti di ordine generale** (art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.):
 - a) non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i, pena l'esclusione.
 - b) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., ovvero la non sussistenza della causa interdittiva.
- **Requisiti di idoneità professionale** (art. 83 comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.):
 - a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio CCIAA (oppure in uno dei registri professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per i lavori oggetto del presente appalto e, se stabiliti in altri stati membri dell'Unione Europea, iscrizione nel registro professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto;
 - b) assolvimento degli obblighi dettati dal D.lgs. n° 81/08 s.m.i.;
 - c) disponibilità delle attrezzature tecniche adeguate e personale specializzato per lo svolgimento dell'appalto;
- **Requisiti di regolarità contributiva:** presso gli Enti previdenziali.

In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, etc. la documentazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti partecipanti.

Art. 8

Penali

Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e

redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di € 0,5 per mille (diconsi Euro zerovirgolacinque ogni mille) dell'importo netto contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 9

Termini di validità delle offerte

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte.

Art. 10

Modalità di presentazione delle offerte

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti all'art. 7 del presente avviso, dovranno redigere le proprie candidature sul modello fornito dalla stazione appaltante denominato "Allegato A", elaborato in lingua italiana, debitamente firmato, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante, al quale dovrà essere allegata fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità.

La documentazione di gara dovrà pervenire esclusivamente al Protocollo Generale dell'Ente in apposito plico sigillato, inviato tramite raccomandata A/R ovvero consegnato direttamente a mano, all'indirizzo: Piazza Municipio n° 1, 88069 Squillace (CZ) - entro e non oltre le ore del giorno

All'esterno del plico contenente la manifestazione d'interesse, che dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere apposta la seguente dicitura: **"SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI QUARTIERI SAN GIORGIO E SAN MATTEO, ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SQUILLACE LIDO"**. CUP: C87H21003340001 - CIG: 88687926AE.

Busta Documentazione:

1. Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i, firmata dal legale rappresentante (Allegato A);
2. Dichiarazione a corredo (Allegato B);
3. Dichiarazione flussi finanziari (Allegato C);
4. Sopralluogo autonomo (Allegato D), senza rilascio di attestato da parte della S.A.;
5. Autocertificazione antimafia (allegato E);
6. Copia iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza;
7. Copia DURC in corso di validità o ricevuta della richiesta;
8. Certificato SOA (se in possesso);
9. Fotocopia della carta d'identità del titolare dell'impresa;
10. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.): deve essere compilato utilizzando l'apposito form, resta a carico dell'operatore economico verificare il contenuto del documento prima della presentazione.
11. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di vigilanza;

Busta Offerta:

1. Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente contenente l'indicazione del ribasso percentuale che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori posto a base di gara, così come approvato con Delibera di G.C. n° 62 del 21/07/2021 (Allegato F). In caso di difformità fra la cifra numerica e letterale, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Art. 11

Presentazione candidatura

Il recapito tempestivo della candidatura ed il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente avviso rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine suindicato, della candidatura o per l'errata assegnazione della candidatura non riportante nell'oggetto la dicitura richiesta. Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto, non verrà ritenuta valida alcuna candidatura anche se sostitutiva od aggiuntiva di precedente inoltrata.

Le candidature non saranno ritenute ammissibili qualora:

- a. siano pervenute oltre il termine di cui sopra;
- b. non risultino regolarmente sottoscritte.

Art. 12

Modalità di gara e procedura di aggiudicazione

La selezione dei contraenti si svolgerà mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n° 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020 - Procedura negoziata e l'aggiudicazione dei lavori avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs n° 50/2016, determinato mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta.

Il contratto sarà stipulato "a misura".

La Stazione Appaltante si riserva sin da ora di valutare la congruità dell'offerta secondo le modalità dell'art. 97 del D.Lgs n° 50/2016.

Si procederà all'esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n° 50/2016, con le modalità ivi descritte, fermo restando che comunque l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Comune di Squillace, piazza Municipio n° 1, il giorno alle ore presso l'Ufficio Tecnico comunale.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida ed appropriata con riferimento all'art. 63 comma 2 lett a) del Dlgs 50/2016.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

Ogni concorrente non potrà presentare più di una offerta.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.

I soggetti ammessi all'apertura delle offerte sono i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

Verificato il possesso dei requisiti tecnico-amministrativi delle ditte partecipanti, si procede all'ammissione delle stesse alla seconda fase della gara - apertura delle offerte.

Selezionata l'offerta al massimo ribasso, criterio del minor prezzo, tramite la procedura di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97, viene redatto il verbale di gara aggiudicando l'esito della gara in via provvisoria.

Con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il verbale di gara e aggiudicato l'appalto in via definitiva, previa richiesta di documenti integrativi e la comunicazione alle ditte partecipanti, si procederà alla stipula del contratto d'appalto.

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i, può effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese.

L'Amministrazione si riserva ogni facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, in tal caso le ditte partecipanti non potranno avanzare alcun tipo di richiesta a fronte della partecipazione effettuata.

L'appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.

Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel testo unico dell'ordinamento degli enti locali e nel decreto legislativo n° 50/2016.

Art. 13

Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione, la Stazione Appaltante, ove consentito:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere;
- b) consente all'offerente di integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) accerta la sussistenza di irregolarità essenziali, ex art. 83 comma 9 sesto periodo, del D.lgs. 50/2016;
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art. 83, comma 9 quinto periodo, del D.lgs. 50/2016, esclude il concorrente dalla gara;
- e) precisa che come indicato dall'art. 83, comma 9 secondo periodo, del D.lgs. 50/2016, il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta economica.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

Sono comunque esclusi gli offerenti nei seguenti casi:

- a) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del D. Lgs n. 50 del 2016, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- b) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione Appaltante;
- c) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a di richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio risultano falsi o mendaci;
- d) sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal D. Lgs n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da D.lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.

Art. 14

Cauzione e Garanzie richieste

Ai sensi del D.L. n° 76/2020, per le modalità di affidamento di cui al citato articolo la Stazione Appaltante, non ricorrendo particolari esigenze legate alla tipologia delle lavorazioni ed al numero delle imprese invitate, la garanzia provvisoria non è richiesta.

Garanzia Definitiva (solo per l'aggiudicatario)

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n° 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 15

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all'art. 583, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 16

Subappalto

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo contrattuale.

Art. 17

Informazioni generali

Il Comune di Squillace si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali, pena l'esclusione, sono tenuti a presentare, entro 10 gg. dalla richiesta inviata via PEC, la documentazione richiesta.

Ai sensi degli artt. 108 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, il Comune di Squillace si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge.

Contro il bando di gara/lettera di invito è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n° 1034.

Per quanto non previsto nella presente lettera ad invito, si richiamano le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 18

Altre informazioni

- La presente lettera non prevede l'applicazione della clausola compromissoria;
- Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento);
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente così come previsto dall'art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;
- L'aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016; l'aggiudicatario deve prestare altresì polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con i contenuti previsti dal comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, e precisamente:
 1. polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurativa pari all'importo contrattuale;
 2. assicurazione contro responsabilità civile verso terzi per l'importo di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016;
- Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- I concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
- Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettere d), e) ed f), del D.lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale e tecnico, della presente lettera d'invito, devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all'articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo verticale;
- Nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del C.P;
- I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto;
- La contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale;
- Gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- Si applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i., recante "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici" nella parte ancora in vigore.

Art. 19

Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tecnico tel. 0961.914020, mediante l'indirizzo PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it o recandosi personalmente presso gli uffici comunali.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): arch. Antonio Macaluso.

Allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i, firmata dal legale rappresentante (Allegato A);
2. Dichiarazione a corredo (Allegato B);
3. Dichiarazione flussi finanziari (Allegato C);
4. Sopralluogo autonomo (Allegato D);
5. Autocertificazione antimafia (Allegato E);
6. Offerta economica (Allegato F);
7. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.);
8. Progettazione Esecutiva dell'intervento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Antonio Macaluso)